

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

CF/88 ARTS. 1º A 4º • FUNDAMENTOS • PODERES • OBJETIVOS • RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 04 | 4 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 15 | 4ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION



VISÃO DA AULA

Princípios fundamentais

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- separar fundamentos, objetivos e princípios internacionais
- distinguir federação, república e presidencialismo
- dominar art. 2º e parágrafo único do art. 1º
- usar a literalidade dos arts. 1º a 4º sem confundir categorias

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ A banca costuma usar uma expressão verdadeira no lugar errado: fundamento vira objetivo; princípio internacional vira objetivo; forma de governo vira forma de Estado.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Art. 1º: estrutura do Estado e cinco fundamentos

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Fundamentos: soberania; cidadania; dignidade da pessoa humana; valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; pluralismo político.

EXEMPLO “Garantir o desenvolvimento nacional” não está no art. 1º: é objetivo do art. 3º.

BIZU 95+ SO-CI-DI-VA-PLU funciona, mas só se você souber expandir cada termo sem trocar a categoria.

PEGADINHA União não aparece no trecho “união indissolúvel dos Estados e Municípios e do DF” como ente formador enumerado, embora seja ente federativo.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • TCE-RO • 2013 • Q337415

Q01

A dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a prevalência dos direitos humanos são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 2

República, Federação e Presidencialismo: três respostas para perguntas diferentes

Federação = forma de Estado. República = forma de governo. Presidencialismo = sistema de governo. O art. 1º evidencia Federação e República; presidencialismo decorre do desenho constitucional e da opção plebiscitária histórica, mas não é fundamento.

EXEMPLO Se a questão perguntar “forma de Estado do Brasil”, marque Federação, não República.

BIZU 95+ ESTADO → Federação. GOVERNO → República. SISTEMA → Presidencialismo.

PEGADINHA A banca troca “forma republicana de Estado” — expressão tecnicamente errada.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • MPCE • Promotor • 2020 • Q1205406

Q03

Ao tratar dos princípios fundamentais, a CF estabelece, em seu art. 1º:

- A) forma republicana de Estado
- B) forma republicana de governo, marcada por eletividade, temporariedade e responsabilidade
- C) forma federativa como cláusula pétrea implícita
- D) forma federativa e presidencialismo expressamente no art. 1º
- E) república e federação como cláusulas pétreas expressas

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NO FINAL**TÓPICO 3****Art. 2º: Poderes independentes e harmônicos**

Legislativo, Executivo e Judiciário são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Independência não significa isolamento: controles recíprocos constitucionalmente previstos são compatíveis com separação de poderes.

EXEMPLO Veto presidencial, controle judicial e fiscalização legislativa são mecanismos de freios e contrapesos, não negação da separação.

BIZU 95+ INDEPENDENTES + HARMÔNICOS: se a questão eliminar uma das duas ideias, desconfie.

PEGADINHA “Poderes absolutamente independentes, sem controle recíproco” é falso.

TÓPICO 4**Art. 3º: quatro objetivos fundamentais**

Construir sociedade livre, justa e solidária; garantir desenvolvimento nacional; erradicar pobreza e marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos sem preconceitos e outras formas de discriminação.

EXEMPLO Repúdio ao terrorismo parece “objetivo”, mas está no art. 4º, relações internacionais.

BIZU 95+ Objetivos usam verbos de transformação: CONSTRUIR, GARANTIR, ERRADICAR/REDUZIR, PROMOVER.

PEGADINHA Misturar substantivos do art. 1º com verbos do art. 3º.

QUESTÃO REAL / ACERVO

CEBRASPE • PC-ES • Delegado • 2022 • Q1964342

Q02

Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil:

- A) valor social do trabalho e da livre iniciativa
- B) solução pacífica dos conflitos
- C) repúdio ao terrorismo e ao racismo
- D) dignidade da pessoa humana
- E) garantia do desenvolvimento nacional

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 5

Art. 4º: relações internacionais e integração latino-americana

Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação, não intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica, repúdio ao terrorismo e racismo, cooperação e asilo político. O parágrafo único determina busca de integração latino-americana.

EXEMPLO "Prevalência dos direitos humanos" é princípio internacional, não fundamento do art. 1º.

BIZU 95+ Quando a alternativa envolver relação do Brasil com outros Estados/povos, pense primeiro no art. 4º.

PEGADINHA A CF não autoriza genericamente intervenção humanitária contrariando a não intervenção.

RETOMADA • CONTEÚDO ANTERIOR
CEBRASPE • TCE-ES • 2013 • Q354932

Q04

Consideram-se normas de eficácia contida aquelas que possuem normatividade suficiente, mas admitem meios normativos capazes de reduzir sua eficácia e aplicabilidade.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL



PARE AQUI

RESOLVA ANTES DE CONFERIR

1. Marque todas as respostas.
2. Explique em uma linha o ponto decisivo.
3. Só depois avance ao gabarito comentado.

GABARITO SOMENTE NA PRÓXIMA PÁGINA



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – CERTO

CERTO. As três expressões estão no Título I: uma é fundamento (art. 1º), outra objetivo (art. 3º) e outra princípio das relações internacionais (art. 4º). "Princípios fundamentais" é gênero do Título I.

QUESTÃO 02 – E

Letra E — garantir o desenvolvimento nacional. As demais opções pertencem aos fundamentos ou ao art. 4º.

QUESTÃO 03 – B

Letra B. República é forma de governo e se associa a eletividade, temporariedade e responsabilidade. Federação é forma de Estado.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. Esta é uma retomada direta da Aula 02 do Dia 14: eficácia contida nasce aplicável e pode sofrer restrição.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- fundamentos = art. 1º; objetivos = art. 3º; relações internacionais = art. 4º
- Federação = forma de Estado; República = forma de governo; Presidencialismo = sistema
- art. 2º = independência + harmonia
- objetivos do art. 3º são verbos de transformação
- parágrafo único do art. 4º = integração latino-americana

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o "porquê" da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Constituição Federal de 1988, arts. 1º a 4º, texto oficial do Planalto (consulta em 04/09/2026); questões CEBRASPE TCE-RO 2013, PC-ES 2022, MPCE 2020 e TCE-ES 2013.

DIA 15 • AULA 04 CONCLUÍDA